

1501321-56.2021.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal - ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Data de Disponibilização: 02/05/2022

... marido foi pressionado porque já tinha preso por tráfico de drogas mas, não ouviu direito a conversa. Disse que não presenciou o encontro da droga. Disse que seu marido estava trabalhando. Disse que o réu já processado por tráfico. Disse que não sabe justificar o motivo pelo qual o réu está sendo injustamente acusado. Narrou que não conhecia os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501321-56.2021.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501321-56.2021.8.26.0617 Controle: 2021/001981

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

CAIO COSTA CARVALHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

CAIO COSTA CARVALHO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 01 de outubro de 2021, por volta das 12h44min, na Rua Cesarina Ribeiro Casemiro, em frente ao nº 207, área rural, Jacareí-SP, CAIO COSTA CARVALHO, qualificado a pp. 04, 06 e 15/18, trazia consigo, guardava e tinha em depósito 05 (cinco) tijolos e meio de "maconha", com massa líquida total de 3 quilogramas, tudo para fins de mercancia ilícita e sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (auto de exibição e apreensão a pp. 05 e laudo de constatação provisória a pp. 10/12). Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e local mencionadas no parágrafo anterior, Policiais Militares abordaram o denunciado, ocasião em que encontraram em poder dele meio tijolo de "maconha", droga essa que era trazida consigo por CAIO. O denunciado, informalmente, admitiu a prática de mercancia de drogas e levou os policiais até o final da mesma rua, local em que, atrás do bambuzal, próximo ao Rio Paraíba, apresentou mais 5 tijolos de "maconha", drogas essas que eram guardadas e mantidas em depósito por CAIO naquele local.

Ato contínuo, os Policiais proferiram voz de prisão em flagrante delito em desfavor de CAIO e o conduziram à Delegacia de Polícia.

Efetuada constatação provisória nas drogas apreendidas foi constatada a presença da substância tetrahydrocannabinol (THC), com massa líquida de 3 quilogramas (laudo de constatação provisória a pp. 10/12).

A quantidade, a diversidade, a forma de acondicionamento das substâncias apreendidas, as condições e o local em que se desenvolveu a ação demonstram que as substâncias entorpecentes apreendidas se destinavam à mercancia ilícita.

Convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 43/46).

Foi determinada a notificação do réu e fixado o rito especial da Lei de Drogas.

Realizada a notificação (fl. 96), foi apresentada resposta preliminar (fls. 99/100).

Recebida a denúncia (fls. 103/106), foi procedida à citação (fls. 136).

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final foi realizado o interrogatório.

Encerrada a instrução, as partes deduziram suas pretensões por meio de debates orais.

É o relatório.

D E C I D O.

A ação é procedente.

A materialidade do restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 08), pelo laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 11/12), pelo exame químico toxicológico (fl. 72/73), que apontou substância indicada na portaria SVS/MS 344/98 da ANVISA, bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é inconteste.

Perante a autoridade policial, o réu disse que estava na residência e foi chamado por policiais que informaram que o interrogado havia caído em escuta telefonica. Disse que saiu do imóvel e levou os policiais até o final da rua onde foram apreendidas drogas. Em juízo, negou os fatos. Disse que foi chamado pelos policiais. Disse que não portava drogas. Disse que foi abordado na garagem de sua casa. Disse que foi pressionado a indicar onde as drogas estavam e apenas indicou onde era o ponto de tráfico. Disse que não conhecia os policiais anteriormente aos fatos e desconhece o motivo pelo qual está sendo incriminado falsamente.

A testemunha DOUGLAS DA SILVA RIBEIRO MARTINS, policial militar, disse que estavam em patrulhamento de rotina quando adentraram a via pública descrita na denúncia e visualizaram o réu em frente a sua casa com um volume na cintura. Disse que o réu ao avistar a viatura abriu o portão e tentou se evadir mas, foi detido ainda no exterior da casa. Disse que localizaram um pedaço de um tijolo de maconha em sua cintura. Disse que o réu confirmou que estava vendendo drogas. Disse que após receber voz de prisão, ofereceu as drogas que mantinha em depósito aos policiais para que eles deixassem de efetuar ato legal. Disse que o réu indicou o lugar onde guardava o restante das substâncias entorpecentes. A testemunha BRUNO BENTO BRAGA, policial militar, que também participou da diligência, corroborou o depoimento do miliciano.

A informante LETÍCIA VITÓRIA TEODORO, esposa do réu, disse que estavam no quarto quando o réu foi chamado no portão pelos policiais. Disse que o réu pegou uma camiseta e foi abordado na garagem. Disse que seu marido foi pressionado porque já tinha preso por tráfico de drogas mas, não ouviu direito a conversa. Disse que não presenciou o encontro da droga. Disse que seu marido estava trabalhando. Disse que o réu já processado por tráfico. Disse que não sabe justificar o motivo pelo qual o réu está sendo injustamente

acusado. Narrou que não conhecia os policiais responsáveis pelo flagrante.

A informante ISABEL SARAH DE LIMA TEODORO, indicada pela defesa, disse que presenciou a abordagem policial que culminou na prisão do réu. Disse que os policiais chamaram o réu e o abordaram na garagem. Disse que não permaneceu todo o tempo da abordagem. Disse que não conhecia os policiais responsáveis pelo flagrante e desconhece qualquer motivo que pudessem justificar uma incriminação falsa.

Pois bem. Explicitado o fato e analisando o conjunto probatório amealhado aos autos não há como deixar de reconhecer a autoria delitiva, sendo descabida a tese defensiva no sentido de fragilidade do contexto probatório a ensejar, assim, a absolvição do réu.

O réu negou as imputações.

Em que pese a negativa tal versão não se sustentou diante do conjunto probatório. Isso por que devem ser considerados os depoimentos dos policiais, os quais acabam por espancar qualquer dúvida em relação à autoria do crime de tráfico. Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos. Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos. Confira-se:

"PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido." (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9º Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.). Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o réu, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente.

Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos policiais.

A versão dada pela esposa do denunciado devem ser vista com reserva. Da mesma forma o depoimento da informante Isabel.

É fato que não houve flagrante do momento da venda, todavia, o crime de tráfico restou demonstrado em razão mesmo da expressiva quantidade da droga apreendida - 3 Kg de "maconha" - bem como as demais circunstâncias da apreensão, autorizam a condenação do réu nos termos da denúncia.

Indício, "é a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias", segundo o art. 239 do Código de Processo Penal.

Demais disso, a versão do acusado de que nada foi encontrado pelos policiais durante a abordagem não é suficiente para afastar a alegação de traficância. Pois bem.

Quando os indícios são conjugados com os demais elementos de prova cotejados nos autos, permitindo a ilação a respeito da autoria e materialidade, nada impede o édito condenatório.

E é exatamente esse o caso dos autos.

Nesse sentido: "Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido"(RT- 729/542).

Por outro norte, as alegações apresentadas pela defesa no sentido da insuficiência de provas a ensejar a condenação, de igual forma, não merecem acolhida, tendo em vista as demais provas coligidas aos autos.

Veja que os policiais estavam em patrulhamento de rotina e a abordagem se deu, exatamente, porque o réu, estava ocultando meio tijolo de maconha nas vestes, na altura da cintura.

O conjunto probatório produzido, coerente e uniforme, autoriza o acolhimento da pretensão condenatória, sendo de rigor o édito condenatório pela prática do crime capitulado no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Passo, com fulcro nos arts. 59 e 68, do Código Penal, bem como o art. 42 da Lei nº 11.343/06, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, verifico que o réu é reincidente, o que será oportunamente analisado. Considerando, ainda, expressiva quantidade da droga apreendida e sua natureza, denotando maior risco ao bem jurídico tutelado, ou seja, a Saúde Pública, ressalto que merece maior rigor na dosagem. Diante do exposto, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal:

05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa

Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico que o réu é reincidente específico por tráfico (fls. 27). Diante do exposto, majoro a reprimenda em 1/4, perfazendo: 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão e 728 dias-multa

Anoto, por fim, que o réu não faz jus à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, porquanto é reincidente, conforme informação mencionada acima.

À míngua de outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

A pena pecuniária, seguindo o critério disposto no art. 43 da Lei nº 11.343/06, foi fixada tendo em conta o art. 42 da referida lei, sendo certo que cada dia-multa será estabelecido no mínimo, devidamente atualizado, considerando a situação econômica do réu.

Para o delito de tráfico, considerando a reincidência bem como a gravidade do delito, fixo o regime inicial fechado para a expiação da pena privativa de liberdade.

A detração não surtirá efeitos para alteração do regime imposto tendo em vista que a fixação decorreu da gravidade do delito, equiparado e hediondo, bem como em razão da reincidência.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR CAIO COSTA CARVALHO à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 728 (setecentos e vinte e oito) dias-multa, no mínimo legal, pelo crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, em regime inicial fechado.

Nego o apelo em liberdade. Presentes os requisitos que justificaram a custódia do réu durante a instrução, reforçados agora pela condenação, de rigor a manutenção da custódia. Destarte, recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Isenção de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Com o trânsito em julgado desta sentença, expeça-se guia de recolhimento, comunicando-se ainda ao IIRGD e à Justiça Eleitoral.

Determino a incineração das drogas apreendidas, certificando-se.

Determino a perda em favor da União do dinheiro e dos demais objetos eventualmente apreendidos nos autos, em razão da ilicitude envolvendo tráfico de drogas. Com o trânsito em julgado, remeta-se ao Senad relação dos bens, direitos e valores declarados perdidos em favor da União, indicando, quanto aos bens, a localização, para os fins de sua destinação, nos termos do art. 63, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Oportunamente, proceda-se ao arquivamento.

P.R.I.C.

Jacarei, 2 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA